

v. 74

N^o ELLIETTO que v^m tie
 nevisto entrecer Marques de viana
 y Donia Eluxa pimentel su Hermana
 como S^{os}, y herederos del Marques Don Pedro Pimentel
 su Padre diff^o con don Juan alonso pimentel Conde de Be
 nauente como S^{os} y herederos de Don Antonio pimentel
 su Padre diff^o Conde que fue de Venauente.

Se presupone en el S^{er}so que Don Alfonso pimentel Conde
 de Venauente aguelo de los litigantes compio de su Al^g
 vn^o furo de dos quentos de renta en cada vn año para que
 los go^zasse el d^{ho} Don Antonio por los dias de su vida y
 despues del d^{ho} Marques Don Pedro su Hermano por
 precio de 16. q^{os} de maravedis que el d^{ho} Don Alfonso
 pago por la compra del d^{ho} furo y se despachó preuilegio del
 por las d^{has} dos vidas sobre ciertas rentas en el contenido
 y son las palabras del d^{ho} preuilegio importantes para la de
 minagon deste pleito las siguientes.

1^a clausula

La ad^o se^o dado preuilegio de ellos al d^{ho} Don Antonio pimen
 tel su S^o para que go^zase de ellos en cada vn año para er
 toda su vida y que por fin y muerte del d^{ho} Don Anto
 nio pimentel subeada y go^zase de ellos Don Pedro pimentel
 su Hermano S^o segundo del d^{ho} conde de Venauente
 y por muerte del d^{ho} don Pedro pimentel se consuman
 todos los d^{hos} dos quentos de m^{rs} en los nuestros

libros y corona y patrimonio real Destos mros Reynos
2ª clausula

Contanto que por la muerte del dho Don Antonio pimentel
su Siso subceda el dho Don Pedro pimentel su hermano
y que goze de ellos por todos los dias de su vida por virtud
del privilegio que le aveya de dar sin sacar otio ninguno
privilegio ni otra nuestra carta ni provision y que por fin
de ambos ados se consuman y queden consumidos los dho
dos quentos de mrs en los nuestros libros y corona Real
Destos Reynos para que no podamos ni sepueda sacar ni
delllos a persona alguna despues de los dias de la vida de
ambos ados y que si se hiziere no valga y que el dho Don
Antonio pimentel y despues del Don Pedro su hermano
no los puedan renunciar ni vender, ni enagenar ni traspasar
en persona alguna.

3ª clausula

Contanto que nos ni los Reyes que despues de nos subcedieren
en estos nuestros Reynos no podamos ni puedan mandar
los redimir para los vender a otra persona de qualquier
calidad que sean saluo para los incorporar en nuestra
corona y patrimonio Real

Y fue el despacho deste privilegio a 4 dias de agosto de 1523 años
Y teniendose suppone que torriendo y poseyendo el dho Conde
Don Antonio el privilegio del dho Juro de pados vidas gozando
de los dho dos quentos de mrs y queriendo le subir a razon
de a 14 y Sabale perpetuo hasta que se redimiese trato
con el tesorero alonso de baeca que pagando sobre los
dho 16 qrs que costo por las dhas dos vidas otros dos
quentos se le diese privilegio de los mismos dos quentos
de maravedis y su Magd sin estar informado de las
dhas clausulas vino en ello, que si lo estubiera no es
de creer que lo supiera. l. merito. Et si quis a Principe

ff. ne quid in loco publico. y para esto dieron traca de Sazer
La redencion de suro y ay carta de pago otorgada por gas
par barroso thesorero del dho Conde Don Antonio en
que dize aver rescaudo de alonso de Baeca thesorero
de su Magd diez y seis quentos de maravedis por la
redencion del dho Juro de pados vidas suff. en medinas
del campo a 24 dias de setiembre de 1552 años
Y ay una certificacion por donde consta aver requido Ser Dña
y felipe de Atienza en nombre de alonso de Baeca the
sorero de su Magd del dho Gaspar barroso thesorero
del dho Conde Don Antonio veynte y seis quentos de
maravedis por la compra de un suro de dos quentos de
a catorce l. el millar que dize compró el dho Conde de su Magd
y dize en ella avellos rescaudo a 24 dias de setiembre
de 1552 años que es el mismo dia que el dho Gaspar ba
rroso confiesa aver rescaudo del dho alonso de Baeca
los 16 qrs de la redencion y se despacha privilegio del dho
dho dos quentos a razon de a 14 como parece por dos pre
vilegios uno en favor del dho Conde Don Antonio de
1 q 466 l. mrs en cada un año de lo procedido del suro
de los dho dos quentos y otro en favor del Conde Don
Juan que litiga de quatro mill dls de renta en cada un
año.

Y por la relacion dellos parece que el dho privilegio de dos quentos
de a catorce se situo sobre las mismas rentas en que estava
situado el suro de pados vidas
Y presenta el dho Conde Don Juan un testimonio en que estan
insertas tres provisiones, carta y sobre carta y tercera carta
por la primera provision parece ser mandado al Conde Don
Antonio que dentro de tres dias rescata de alonso de
Baeca thesorero de su Magd 16 qrs de mrs por la redencion
del suro y suff. ha es año de abril de 1551 años

y por la sobrecarta ^{se}manda cumpla la primera carta y resaca los 16. q^q de m^{is} por la redencion del juro y la ff^a a 27 de enero de 1552. años: Por la tercera carta se manda al d^{ho} Conde Don Antonio que dentro de tres dias recua de Alonso de Baeca los 16. q^q de m^{is} y que pasado el termino el alonso de Baeca los deposite en una persona abonada y vecina de Valladolid la que el corregidor o su teniente nombre la qual persona no acuda con los d^{hos} m^{is} al conde ni a otra persona en su nombre hasta que vea otra carta so pena que lo que diere de otra manera lo pague a otros.

Y ten se presupone que el d^{ho} Conde Don Alonso en su testamento puso algunas clausulas de que las partes se valen la una de las es, en que sabiendo mencon de los bienes que dexa al d^{ho} Conde Don Antonio su s^o y Sabemencion de este juro debiendo que le dexa al d^{ho} Conde Don Antonio: y en otra tambien Sabemencion de lo que dexa al d^{ho} Marques Don Pedro. y d^{ize} que no pueda pedir mas por su legitima, pero despues sabiendo mas en particular de este juro pone esta clausula.

Y ten mando que el d^{ho} Don Antonio aya los d^{hos} d^{os} q^q de juro de pr^ovida que le comp^{re} segun y como se contiene en el privilegio del d^{ho} juro.

Ultimamente se presupone que el d^{ho} Conde Don Antonio fallecio a 20 dias de febrero de 1575. años. y asy esta prouado con los t^{os} que se hallaron al otorgam^{to} de su testamento.

Consta tambien por certificacion del contador de la media nata de la orden de Santiago, y por los t^{os} presentados en la pregunta. 9. del d^{ho} Marques, y donia el vicio

minu el d^{ho}
d^{ho} Conde
a 20 de febrero
7
en h^o de
mon^{is} d^{ho} p^o a 23
agosto 73

su hermana que el d^{ho} Marques su Padre fallecio a 20 de agosto de 1573. años.

Por manera que despues de muerto el d^{ho} Conde Don Antonio. Viuió el d^{ho} Marques Don Pedro. 3. años. y 139 dias.

en el qual tiempo vbo de aver y le p^otonesa n^o 17. q^q 350 625. m^{is} y m^{is}. por los quales tienen puesta

demanda los d^{hos} Serenios. al d^{ho} Conde Don Juan con lo que pudieron rentar arañon de a 14. y el d^{ho}

Conde declino Juridiccion. y por autor de vista y reuista seretubo espleto en el consexo de contaduria mayor

de hacienda relecta dicta de clinatoria porque que

Xandose los Serenios del fraude y dolo que ubo en el

despacho del d^{ho} privilegio en persuasio del d^{ho} Marques

don P^o forosamente se ubo de conocer dello en la d^{ha} contaduria mayor de Sapienda

His se presupone. Se fundaran en fauor del d^{ho} Marques y donia el vicio su hermana tres articulos de d^{ho} mas principal

El Primero que por aver el d^{ho} Conde Don Antonio

subido el d^{ho} juro con fraude. y dolo en persuasio del d^{ho} Marques

Don Pedro a depagar al d^{ho} Serenios los d^{hos} 17. q^q 350 625. e con los d^{hos} Serenios a catarse.

El Segundo que aunque no vbiere intervenido fraude y

dolo y la redencion del juro de pr^ovida y d^{ha} se ubiera de ser con toda buena fee n^o h^o dominus y taua

y esta obligado el d^{ho} Conde a restituir al d^{ho} Serenios la d^{ha} cantidad con los d^{hos} reditos a la pr^ovida de a catarse

El Tercero que lo dispuesto en el privilegio del juro d^{ho}

no esta alterado por el testamento del d^{ho} Conde don al

ni lo pudiera alterar a vnque quisiera

el y de similitudine
subscriptum
de almu

Primus Art.

En quanto al primer Articulo que el dho Conde Don Antonio
aya subido el dho juro contrafraude y dolo en posuicio del
dho Maig. su hermano se presume porque aviendo pzo
Sibicion en el dho Breuilegio de pados vidos de que
no sepudiesse deducir sino para quedar en la Real
corona vemos que en efecto se deducio, y que fue
radella en poder para prouiso del mismo conde
Don Antonio. y que en el mismo dia que se hazelare
denon queda el juro subido arazon de a. 14.
en caueca del dho Conde Don Antonio y desuhere
denon y subeiores ex quo colligimus a uisido
trato del mismo Don Antonio con el dho engañando
ambos a sumas en no le hazer relapn de la dha
clausula prohibita. y se presume en dho. quod unus
actus, id est el de la denon fuit factus gratia alteri
id est para subir y crear el dho juro arazon de a. 14.
ut docet glossa in l. ut iurandi in prin. verb. libertate
ff de operi libertor quam esse receptissimam testatur
Menoch. lib. 6. de presumpt. presumpt. 2 ex nu. 4
cum segg. y est a presunapn estan fuisse ut procedat
etiam quo ad presumendum delictum, ut censet glo
in c. off. in prima scholio de electe. que colligit presun
tionem sermonis ex vicinitate promissionis rei tempo
ralis, et concessione bene frui. quam glos. sequuntur
ibi Hostien. Butri. et Abb. in 3. notabile. et Ansham
uet. notab. et Menochius proxime citato. nu. 34.
y por la dha glosa de Bart. in l. post contractum nu. 8.
ff de donationibz ob actuum vicinitatem presumi
donationem factam in fraudem fisci quam ibi sequun
tur id. secundum Ripam in l. si ventu. de eorum
nu. 5. ff de preuilegiis creditor

Muy adu. gra. alte
vig. p. m. m. f. v.

et qd delictum

ex vii. m. l. e. adu.

y por la misma razon scripsit etiam Abb. cons. 5. col. 1. vers. si
enim lib. 1. que se presume y adu. se describe ser el con
trato usurario ex vicinitate contract. locationis init
post venditionem. Cepola de simulat. contract. in. 2
presumpt. nu. 11. Alban. cons. 45. col. 2. vers. proce
dit igitur.

y no se excluye este dolo prouado con la dha evidencia con
deber que todo aquello se hizo ex proprio motu de fu
M. y porque se ade. considerat quod motus proprius
nunquam presummitur, ut in c. si motu proprio de
prebendis lib. 6. et tradit late Mascard. de probat.
v. l. 2. condu. 1075. y dize a se proposito soano iunior
con 77. nu. 98. lib. 1. que avnque en la concesion se
ponga clausula de motu proprio no obra nada propter
partis postulationem porque dize Parisio. cons. 79. nu. 23.
lib. 4. que es motu proprio procurado. qui nihil operatur
et sequuntur alij relati per Mascard. ubi supra nu. 21.

y en el caso de las dhas prouisiones no se puso clausula de
motus proprii. y todo se hizo por medio del dho Conde
D. Antonio. ya su instancia y quamuis de hoc non constet
se entienre por presunapn de dho. a uisado a su in
tancia. ya uisado el procurado pater. por que motus
proprius Principis ut proxime diximus nunquam
presummitur, patet etiam por la presunapn de dho
de a uisado se la dha denon y subido el juro en el mis
mo dia que presumptio sufficiens est ad presumendum
delictum ut etiam proxime diximus. patet quoqz
magis porque el efecto de la dha denon vino a parar
en prouiso del mismo conde que se quedo con el dho
juro de a. 14. et delictum semper presummitur esse
ex interu. ab eo qui ex illo commo dum senti. uel ex ipso man
dato seu ad eius petitionem, quod dixit Alberico

etiam de dho juro de a. 14. et delictum semper presummitur esse
ex interu. ab eo qui ex illo commo dum senti. uel ex ipso man
dato seu ad eius petitionem, quod dixit Alberico

in l. 2. §. si quis ita in suo per textum ibi. ff. nequid
in loco publico. lappus alleg. 123. num. 3. sequitur
Moli. ubi multos citat lib. 2. de primog. c. 5. num. 48.
Propter pascetur cons. 103. num. 2. et est glo. quam
ibi omnes sequuntur in c. cum ad sedem de restit
spoliat. et satis probat text. in d. l. 2. §. si quis ita
in suo adonde aviendo prohibicion que nade saque
agua de tal parte si se halla regada la tierra de un
Vecino sentiendo que el 4^{to} saca el agua avn que
dello no conste. et tenetur ad penam prohibicionis. et
sunt verba text. eum enim videri factum Sabere
qui usum eius aque Sabebat.
Y no obsta debir que el d^{to} Conde Don Antonio suplico de
la d^{ta} provision en que se le notificava la redencion
del juro de por dos vidas porque antes con esto se ve
rificamos el d^{to} dolo y simulacion. y todo fue afec
tado para dar a entender que el no lo pedia. et semper
in simulatione causam iustam manifestamus et
tamen tacite aliquid illicitum pretendimus. ut cum
fenerator, quod pignori causa acceptum est emisse
videri vult. C. ad nostram de empt. et venditione
l. 3. C. plus valere quod agitur, refertur Alciatus
in l. cum ea num. 4. C. de transactionibus, y en tal caso
los derechos son llanos, que semejantes a los simulados
no perjudican, ut in d. l. cum ea, cum similibus. a deo quod
non firmantur iuramento docet glo. sing. in l. emptione
folio i. in fine. C. plus valere quod agitur. Jasson
in d. l. cum ea num. 3. y descubriendose id quod
illicitum como es en el caso presente quedarse el d^{to}
Conde Don Antonio con el d^{to} juro subido sentiendo
que la d^{ta} supplicacion fue simulada
Y esto se conuenca mas porque la d^{ta} supplicacion no tiene

comp. finit imp
sine cau

causa alguna ni el d^{to} Conde la alego en ella para obli
gar a su Mag^d aque no la hiziese. et sic x bona fide
ageretur in ella avia el d^{to} Conde de debir que no
podria su Mag^d saca la o ha redencion para dar el
d^{to} juro a otra persona. y esto no lo dixo. Y como lo
avia de debir pues el mismo pretendia quedarse
con el d^{to} juro subido como se quedo ex quo convinca
que todo fue simulacion.

Lo qual tambien se prueua por la forma de las d^{tas} provisio
nes pues en la ultima semanda que no se le entregues
el dinero de la d^{ta} redencion despues de depositado
sin nueva Orden lo qual va con el trato precedente
de que todo ello avia de ser entrada por salida. y que
avia de pagar el d^{to} Conde los demas dineros y esta
manera se avia de quedar con el d^{to} juro subido.

Y no obsta debir que aquella clausula de no entregarse el
dinero se puso porque el avia de entregar primero el
privilegio original de por dos vidas para que se
rarguasse con carta de pago del Rescuro ex text
in l. dissolut. C. de conditionibus et legi

Porque se responde que si esta fuera la Razon de ponerse la d^{ta}
clausula tambien se pusiera en la primera provision y no
se pone en ella.

Y ten en la misma provision donde se manda que depositan
do se el dinero no se entregue al d^{to} Conde sin nuevo
mandato es de baxo de condicion si el no lo rescuere
dentro del d^{to} tercero dia por manera que si lo quiere
Rescuar dentro del d^{to} tercero dia no se pone el d^{to}
grauamen de que se infiere que no fue la causa
la que para evasion se inventa sino que se puso con
intento del trato antecedente entre el d^{to} Conde y el
thesouro.

cremo in
Solito.

Sic aduertendum etiam est. quedarse prouision y carta y so
bre carta della para quereuiesse el dho dinero de la redem
cion es modo insolito porque con Sacerde la notificacion
vnavez y depositar el dinero estaua todo acauado. y con
esta diligencia de Xaua de gozar de Xuro y entalpe
el mismo conde tubiera fuido de Reduir el mismo
y dar carta de pago del Xuro y entregar el preuilegio
et ex actu insolito presummitur dolus, ut inquit gl.
et ibi Bald. in l. si quis sub conditione ff de conditionibus
institutionum

Nequid datur que no aua prouision en quanto ano poder
vender su Maj el dho Xuro de aia. que vendio al dho
Conde socolor que solo fue la prohibicion en quanto
a vender el mismo Xuro de dos vidas, y que este
no se vendio sino que se redimio, y fue otro nuevo
Xuro el que se vendio al dho Conde Don Antonio.

Porque se responde que el Xuro que se vendio al dho Conde
es el mismo, patet porque quedo con las mismas fidei
jures. y el dho Conde siempre se quedo con el y nunca
de xo de gozar vna sola ora, y no vbo mas que
donde era de por dos vidas Sacerde perpetuo al
quitar con lo qual se verificamos la fraude ex
l. sicuti § superuacuum ubi gl. et DD. ff quibz
modis pig. vel sup. soluitur

Respondetur secundo que la prohibicion de Sacerde
o vender el dho Xuro a otra persona es mas lata porque
aun despues de muertos los dho Don Antonio
y Don Pedro pimentel dura, y no se puede vende
ni dar a otra persona como pareca por las clausulas
del dho preuilegio. et por consequens male dicunt ad
versarij que la dha prohibicion se entienda del pre
uilegio de las dos vidas

no offi
que fue otro modo
vno
y no nro prohibito
de vender al dho
ante
que el mismo Xuro el dho
le vendio al dho
soluio mas en su fin
neg - y si se presequiere con
el.

exp p m bi de
in clau. labor
que durat post mortem
exp

Anadimod al dho quod semper presummitur dolus contra
eum. qui id non facit, quod facere tenetur. l. tutus qui
repositorum ff de administratione tutorum. l. doli ff
ad legem Faladiam, docet Ansharr. conf. 306. l. 2
Corne. conf. 116. ad finem lib. i. et alibi sepe doctores
ut testatur Aymon conf. 75. num. 6. et conf. 100. num. 9
et conf. 172. num. 5. et conf. 192. num. 18. et conf. 193. num. 2
quibz loas late fundat istam conclusionem la qual
se aplica bien contra el dho Conde, porque no Sizo quod
facere tenebatur, que era manifestar a su Mag la
dha clausula prohibitoria

Dolus etiam arguitur ex sola taciturnitate quando
quis aliquid tacet ad sui commodum in damnum
alterius como aquilo Sizo al dho Conde endano
del dho Don Pedro pimentel su Sermano Aymon
conf. 83. num. 3. et conf. 142. num. 20. p 100

Presummitur quoque dolus in eo qui rem alienam con
sumit ut testatur idem Aymon conf. 142. num. 16.
et conf. 193. num. 5. como aquitambien lo Sizo al dho
Conde Don Antonio consumiendo el Xuro que to
caua a su Sermano

Dolus verus agitur in eo qui scienter facit rem pro
hibitam Aymon conf. 193. num. 2. como aquilo Sizo
al dho Conde. de que resulta la justificacion de la
demanda del dho Marques y Doña Elvira pimentel
su Sermana, etum quia ex dho suo nemo debet
lucrum facere. l. non fraudando. et nemo cum simi
libz ff de regulis iuris, etum quia nemo debet locu
pletari cum iactura aliena, ut in l. nam Soc natura
ff de condit. indebiti. c. locupletari de regulis iuris
in. 6. etum etiam quia alteri per alterum non debet
iniqua conditio inferri. l. non debet ff de regulis iuris

et qui
consumit rem
alienam

et qui
consumit rem
prohibita

hic
lenet ad hunc
cum finibus

(por lo que sin duda el dho Conde esta obligado a restituir lo que se le pide Et quidem contra el dho ara Bon de acatise desde el dia que murio el mar quer don Pedro por lamala fce enno restituir los dnos dineros per tex. in l. sed et si lege de etiam ff de petitione hereditatis ubi, qui vero pcedo est Et ante litem contestatam Ali malinomine ~~knem~~

Secundus Art.

et in casibus
quibus adeo bon
hoc
ut in defuncto
memor dho
et dho pmo
qz
pehnam ut redempti
inest subdistingui
qz

A des abundat iustitiam istorum Secutum que aunque la redencion se ubiera Sesp por sumo para in corporar el dho Juro de pador vidat in su corone Real. y recemto entregara el prego al dho Conde Don Antonio sin subir niocer el dho Juro; o viera el dho Marques don Pedro de subceder en este donezo segun y como avia de subceder en el juro por que en lugar del juro Redimido se auia de tener por subrogado el prego, per tex in l. imperator d finali ff delegat 2. et in l. si rem et pretium ff de petitione hereditatis.

et hoc ex
mitigat in dho
omni pmo

Y aunque aquellos tex se entiendan en los juissos universales. y no en los particulares ut in l. qui vas d finali ff de furtis. Et est communis distinctio ut per Tiraguel. lib. 2. de retractu d 32. glo. 1. n. 20. Mol. lib. 4. c. 4. n. 30. Barbosa in d. bica soluto matrimonio. 3. par. n. 74. Nihilominus tamen la dsa distincion tiene dos limitaciones que cada una de ellas sirve de decision en favor de los dho herederos.

imitatur in
duo modis
i. qm conpnd de am
no qz
vel ex pte pmo

La una es quod licet in particolare pretium non sub cedat loco pretij esto proceat nisi constet de animo contrario, uel ex proutatione expressa ex sententia contra glo. in l. sed et si lege ff 2. ff de petitione

vel ex alijs pte
hby colectione

Heredit, et in d. l. imperator d fin. ff delegat 2. vel scio ex probabilibz coniecturis deprehensatur, ut constat ex Doctonibz. suppra citatis, et ex Titulo que Num. d. d. 32. n. 23. 24 et 25. donde dize ex quibz etiam potest intelligere idem esse si ex alijs coniecturis deprehensatur videntem eo se animo, et consilio fecisse.

idem

Y estare lo que se prueua in l. qui solidum d i. ff delegat 2. adonde vno avia comprado vnos predios de la Republica. y en su testamento mando vno de ellos a Titio. y despues la Republica recuperó los predios por remedio de restitucion y b. Tuvo el prego de los al Sceder de la compra en pregunta. Et tex. si al legatario a quien el testador avia mandado el vno de los predios se le a dedar el prego del predio que el testador le mandó dize el tex coniectura voluntatis pro modo estimationis partem esse si tuenda am respondit dize la glosa in verbo voluntatis, nam quare ratione voluit legatarium Sabere predium, eadem e quod pretium. Este es el proprio caso nuestro que por la misma Razon que el dho Don Alonso quis que su Siso siguiera don Pedro pimentel subcediese en el dho lugar juro despues de los dias del dho Don Antonio tambien quis que subcediese en el prego del si se redimiese y no tiene el dho tex especialidad ninguna, que los predios se saquen por la ciudad iline especiali aut iure communi y anfi dize Bald que avn que Dnro Sizo fuerca en que los predios se sacaron alli iure speciali, sed Jacobus de Arrebo inquit, non curat utrum evincatur iure

speciali, vel communi, quia ex quo loco rei ardet aliquid
prestat illud debetur legatario secundum Jacobum
De Aetio, et est ipsa veritas, et Paulus num. 4. d.
cit, item nota sic casum in quo putium subcedit
loco rei in particularibus. Notum est Cumano leg.
quales no saxon reflexionum iure speciali vel
communi res vincatur, sino que por el mismo caso
que est adon quiso que Titio tubiesse aquel piedio
quiso tambien que subcediese en el pueyo del excon
iectura voluntatis.

La qual aquies mas poderosa quia prudens consilium pa
ternum fuit providere duobus filiis, et semper Patre
presumitur pro filiis consilium capere, ut in l. nec
in ea ff. ad legem furiam de adulteriis, et omnia
ex voto filiis acquirit, ut in l. penult. ff. de bonis
libert. y por esta causa hizo poner la dda clausula
que no sepudiesse subrepti excecet el ddo juro ni
diminuirle en favor de otra persona para que desta
manera gozassen del los dhos sus Sijos, et ponde
randum est que les puso a los hijos prohibicion de
enagenar para que desta manera ambos tubiesen
sustento; y no sepuede dar ni ymaginar otra Razon
sino que ambos tubiesen sustento bastante cada
uno por su vida y por la misma causa que tubo este
intentio viene a ser la voluntad clara que lo que
quiso que fuesse del juro quiso que fuesse del dñero
mas fuertemente que en el caso de Maglo in. d.
L. qui solidum d. l. delegat. 2. et cum non possit
aliaratio dari averpueso el ddo conde Don Alonfo
la dda clausula ea Sabetur pro expressa iuxta glo.
communiter receptam in l. quamvis. C. de fideicom
missis, y esta razon es aqui precisa, quia procedit

335 314
ex amore naturali erga filios, quia nullus amor
est qui vincat paternum ut in l. finali. C. de cura
tore furiosi, y quando az Razon natural en favor
de lo que se trata ea Sabetur pro lege pro lege ac ve
ritate. l. scire oportet d. sufficit de excus. tutor.
La otra limitacion es que o licet in particularibus putium
non subcedit loco rei, nec res loco putij, tamen si ex
perempta ex equitate putium in particularibus succe
dit loco rei de quo est tex notabilis in l. si cum servum
ff. si certum petatur, ubi Jasson notavit num. 4. circa fi
nem, et est etiam bonus tex in l. labes la primera ubi
glo. verb. putium. et ibi aliaatus num. 11. ff. de verbis
signif. y por esto siendo el juro consumido entra muy
bien la accion ad putium.
Prueva semas la justia del ddo Serederos per tex in lege
et ff. de legat. 2. ubi probat quod superfactum
Serederos legata consummitur legatario, per infactum
accionem succurritur ei quamvis sine dolo per Ser
ederos id factum sit, yansi siue scienter siue ignoran
ter consummate rem adequada el legatario indemne
ut per glo. et D. D. ibi, et in l. cetera d. finali cum
l. sequenti ff. de legat. 2. yansi en mo caso si la reden
cion y conmutacion de fletuzo se hizo sin dolo de
Don Antonio pimentel gravado a de de xarlo a su
hermano Don Pedro, et dabitur contra eum et suum
Serederos actio infactum, para que el ddo Don Pedro
y sus Serederos queden sin este dano, y si se hizo con
dolo el mismo dolo condena al ddo Don Antonio
como adolofo, et Seres ejus tenetur resarcire Soc
Damnum.
Rursus magis probatur sic veritas quia quamvis sic
estissimus in particularibus la redenacion del juro schaze

redemptio
fidei pignus
hinc hinc
credendum

ex pacto precedente en que quedo a su Magestad
de poderlo redimir quando quisiese en qualquiera
que tiene de aljuro le tiene tambien al prego
portanto a si como el dho Marques despues de la
muerte del dho conde Don Antonio su hermano ovie
ra de subucder en el dho juro sino se Redimiera
tambien a desubucder en el dinero que se da por
la redencion del mismo juro pte x. in l. si fun
dum per fidei commissum ff de legat. Primo. a donde
manda el testador un fundo suyo per fidei commissum
a Titio el qual servendio para pagar deudas de
la Serenida, y uno de los herederos le compro por el
prego que valia conforme a lo que daua de renta
para satisfacer las dhas deudas de la Serenida pre
sente. E designante es que fidei commissum debeba
tur, y dice el tex. que le queda a Titio fidei comm.
derecho al prego del dho fundo que subcede en lugar
del mismo fundo.

l. si fundum
23 No obsta lo que se dice quod pretium non subcedit
loco rei in particularibz. por lo que dice Jasson in
d. l. si fundum per fidei commissum nu. 43. que
avienese vendiendo el fundo per Seredem ut subueniet
necesse habet hereditati cui inminabat es heredita
rium alienum exsoluendum de consentimientto
del fideicomisario intelligitur sibi pretium
reservasse.

Y lo mismo es si el fundo mandado al fideicomisario se
Redimiese por Razon de algun pacto precedente
por quanto milita la misma razon, ut videatur
in illo pacto reservatum ius ad pretium pro la
persona o personas que avia de aver el fundo
ut inquit Molinus. loco infra citando.

l. codicillis
2. adonde el testador legavit insulam libertis y
mando que del reuto della desentanto a los Va
rines, y tanto alas Sembras, y despues vendisfe
la ysla o casa de consensu libertoy. y dice el tex.
quod liberti non Sabebunt nec rem nec pretium
saluo si expressamente reservasen el dho al prego
Y para conciliar estos dos tex. ay muchas soluciones
que de fiere Jasson d. l. si fundum per fidei com
misum desde el nu. 16. hasta el nu. 23. Mas lo
mas verdadera es la de Pedro de Bellapier
de que trata el mismo Jasson fiondandola y
fendiendola nu. 13. cum duobz segg. (que en la dha
ley si fundum per fidei commissum quedo reser
vado el dho prego al fideicomisario, porque
la venta se hizo ex necessitate ad solvendum as
alienum Sreditarium, y portanto el consentimto
quedio. Pero reservacion para el prego del mismo
fundo, y no sepuede inducir a lo que quierdo remitir
el dho prego, quia nunquam presummitur animus
donandi. l. si cum aurum. Et ibi Bart. ff de sitionibz
l. Campanus ff de operis libert. et suffiat quilibet
causocasio, ut non presumatur donatio secundum
Bald. in l. i. C. de Trebellianum, persona dha
ley Codicillis. Insulam nulla suberat necessitas
ideo presummitur donatio nisi contrarium probetur
Y conforme a esta comun concordia, y entendimientto de
estas dos leyes quando el contrato primero se dha
Saze por razon de algun pacto precedente como es
la redencion del juro siempre le queda dho al prego
a los que tenian el dho juro porque serviene el con
trato a deshazer ex necessitate precedentis pacti.

Ita interminis resultat Caroly Molney inconsuetio

Dams. tit. § ii. nov. 31. ^{ff. de} donde dice que si uno compra un feudo cum
 pacto de reuocando en el qual ^{se} subeora y a vna de subeora
 por via de primo genitura, et moriatur relictus plures filijs ab
 legat et di. de primo genitura mientras no se Saze la re
 denapn en virtud del pacto, pero que si se viene a Saze
 la redenapn en virtud del pacto sea de diuersa el prego por
 la pagon que cada uno tiene en el feudo, quia inquit, vere
 portiones suas re vendunt, et resoluatur et resoluatur prior con
 tractus per nouum contractum, ad quod (inquit) optime
 facit tex in mente sui, in l. Codrallij § infra ff de
 Legat 2. ubi plures legatarij si consentiant venditioni feu
 di legatarij debent percipere pretium proportionibus redditus
 quas percepturi erant venditione non facta

Estas palabras de Molino son expresas para nuestro caso
presupuesto que la redencion del Juro se haze ex pacto
antecedente que es lo mismo que si lo que tiene en parte
en el Juro lo vendiesen de nuevo, quo casu facta vi
detur reservatio pretij ac ad uno como tenia parte
en el Juro -

Y aunque Molinos allega tex in d. l. cordellij Sinjulam
donde en la enagenacion voluntaria consentida por los
libertis no se les da de uss al fundo ni al precep sino
quando e xpressamente lo esoruan lo qual parece ser
contra lo que Molinos Resuelve pero a se de aduertir
que el alega el tex. por estas palabras. ad quod opti
me facit tex in mente sui. in. l. cordellij Sinjulam
ff deleg. 2. y aquellas palabras in mente sui son se
gun el entendimiento abra refendo

Conforme alo qual estlano que caso que se ouiera de umido
 el dho Juizo por su M^{aj}. y no se ubiera subido como quere
 ra que se hizo por razon del dho pacto precedente quedo

Y quedaria reservado. A di. al preap. al dho. Maugu
de viana affi como lo tenia para g. la del dho. furo
no nocet. No obsta a lo que esta en la clausula del dho. preu. legio en
claus. 125. sedis pone que si la redencion del furo se haze en vida
del conde Don Alonso se le entregue a el el preap. y
siendo muerto a qualquiera de sus hijos que fuere
posseedor (porque no por esto se altera qui en el preap.
aya de subceder en un hermano. despues del otzo
De quo est casus in terminis (en l. postquam q. final.
ff. ut legat. et fideicom. nomi. caueatur ibi. si bona
iam detracta sunt uel testatoris permisu, uel conceden,
te legatario pretium eorum fideicommissi seruand
causa in deposito. Sabendum, que m. tex. nota ut
omnes ibi et in l. 3. C. de legat. prout ibi refert Jas.
nu. 2. (que aunque el testador permitia la enagenacion
de los bienes no es visto alterar la forma del sub
ceder en quanto al preap. y esto es max. llano en el caso
de este pleito, porque claro esta que para en caso que
su M. se obiesse de redimir el furo se avia de señalar
persona a quien se obiesse de redimir siendo viuo
o siendo muerto el dho. Conde don alonso y no tubo
esto otzo misterio sino señalar la dha. persona y no
otzo alguno

Neque dicatur que Saziendo se la redempcion al dñ conde
 26 Don Alonso no quedaua el con obligacion de restitu
 ir los dineros a sus hijos y lo mismo parece que
 a de ser si la redempcion se hiziera al sup primer Na
 mado, quia una determinatio respiciet plurade
 minabilia pariter sumiter debet determinari. [nam
 Soc que ff de vulgari.]

Porque se responde que siempre avia obligacion de constituir
 Orprios conforme a lo que se capitulo entre su Maj.

Y el dho Conde Don Alonso y sus hijos como luego se dirá
 y quando sepudiera pretender que entregando el dho conde
 al dho conde don alonso no tubiera ob ligacion de
 restituirla a sus hijos por dho que no estaua el
 fidei commissi formado boluendosele a los dñeros
 del fidei (pero boluendose a sus hijos Don Antonio de
 puz de la muerte no conuiera la misma Razon por
 estar sin dda el dho fidei commissi formado. y la regla
 de la dha ley nam bñe que no procede quando ay di
 uersidad de causas o de Razon ut tradit ibi jaym

Menor obsta dho que la demanda del dho Marques fue
 fue limitada al dho dolo y que patanto no se puede
 conocer del dho fidei commissi por falta de pedimien
 to sino que non potest cadere sententia l. 4. § hic
 atetem iudicium ff de damno infecto. quia debet
 esse con firmo libello l. finali C de fidei commissis
 libet cum similibus.

Porque se responde que el pedimiento de los Sermanos
 es que su Padre el Marques don Pedro pimentel
 vbo de aver dho juro por fin y muerte del dho conde
 don Antonio conforme al preuilegio de dho juro
 de pñer vidas y que con dho del dho conde se lo
 an quitado y entra la conclusion de la demanda en
 esta manera.

A V. A suplico mande remediar el dño y agrauo que
 V. A. a dho amir partes en aver permitido el
 despojo de sus preuilegios con que se le quitó su dñe
 y subcesion al dho Don Pedro pimentel Marq de
 viana Padre de mis partes y manx V. A. conde
 nar y condene a Don juo Pimentel conde de benav
 como heredero que es del dho conde don antonio su
 Padre buelua y restituya a mis partes 179.350 bñs. m. 2

que Suos de aver y fñs al dho Marq don Pedro
 pertenecen a mis partes en el dho que vibio mo
 el dho Don Pedro pimentel marq de viana Padre
 de mis partes que auia de pñer al dho juro con fr
 me a las fondaciones con que se compró que fueron
 8 años 189 días por que el dho conde don antonio
 fallecio en 20 de febrero de 1575 al 7er Marq
 don Pedro pimentel Padre de mis partes fallecio
 on 23 de ag. de 1533 años 8 años 189 días de
 puz de fallecimiento del dho conde don antonio su
 Sermano, e an firmo m con dene compela y apre
 mie V. A. al dho conde don juo Pimentel
 a que pague y restituya a mis partes los ynterres
 y fñs al dho conde don antonio fallecio
 a la dñe que el dho conde don antonio fallecio
 Saca la dñe a restitucion y si tropedamiento
 es necesario an fñs pronunciar y fñs conuene
 y edictos en dñe de lo suso y cada
 cosa y parte de lo por aquella via y remedio
 que mas aya lugar de pñer mes de dñe entero
 cumplimiento de suso.

Consta en la conclusion de la dñe de
 manda que los dñs hermanos piden lo que les per
 tenece por el preuilegio de dho juro y asino
 se puede dñe que no ay pedimiento y an
 que Saze narracion del dñe es conde la apr
 de que le pertenece la subcesion de dho juro
 en virtud de dho Preuilegio y la conclusion
 viene a ser que se le adjudique lo que an fñs
 pertenece al dho preuilegio
 Añadese al dñe que la conclusion de la dñe de
 manda tiene aquella clausula omni meliori modo de

q^o dicitur par^o herba
berom^o

qua agit Math. de aflu^o de ar^o 144. ubi Cesar
ve^o ill^o 7. in ar^o d^o m^o 5. ex^o j^o p^o n^o e. et alijs dicit Sanc
clausulam esse sicut Scribam Becturicam, que in
omnib^o p^odest. et inquit gratus in no^o str^o term^o
nis conf. 25. lib. i. iudicem de bere ferre sententiam
prolebellant. etiam si ipsa aliqua non deduxerit
tertius Art^o.

q^o dicitur p^o herba
berom^o

q^o dicitur p^o herba
berom^o

q^o dicitur p^o herba
berom^o

q^o dicitur p^o herba
berom^o

Este Artículo tiene tan poca duda como los precedentes
porque en algunas partes de fute^o tamento d^o p^o
C^onde Don Alonso Saze de la^o p^o n^o que le dexa el
juro. al^o p^o Don Antonio. es^o se verifica en la pri
mera vida porque avia de go^o baslo, pero no ex
cluye que despues de su vida subceda el^o p^o Don
Pedro en la suya (antes se debe entender conforme
ala naturaleza del primer contrato (porque como
esta disposicion del testamento es accesorio a la
disposicion de privilegio y compra del juro sea
de regular segun la naturaleza de la principal
disposicion iuxta glo. in l. si patzonus & patz
num. in ver^ol. fauiana ff. qui in fraudem patzoni
bonus tex in l. fin. ff. de constituta pecunia. per
m^o terminos. Soan. in conf. 66. v^ola donatione
lib. 3. ante numerum. 6. ibi. nec etiam contra di
cunt illa verba cum omni jure suo. qui ap^o sunt
intelligi iuxta naturam contract^o feudal^o, ut
enim clausul^o accessoris regulantur secundum
naturam principalis contract^o

De manera que aunque en el testamento del conde
Don Alonso no ubiera mas clausulas. que estas
en que se funda el conde de benavente en que
el^o p^o conde Don Alonso dice que dexa el^o p^o
juro al^o p^o Don Antonio por ellas mismas

se avia de entender solo d^o p^o segun la forma del 12
contrato. y privilegio del^o p^o juro. por el^o p^o conde
Don Alonso no quis^o de x^o ar^o en considera
apenas sino de terminarlo expresa mente
ansi p^o en la d^o clausula principal referida
en los presupuestos de esta allegacion en que dispone
cerca del^o p^o juro p^o p^o. que solo dexa al^o p^o
Don Antonio segun el^o p^o privilegio. y como en
el se contiene que es lo mismo que si expresa
mente dixera azalo por su vida y despues
de sus dias Don Pedro (porque lo dice ansi el
privilegio a que se refiere, y elatum censetur
esse in referente cum omnib^o sui qualitates
2. arre. to. ff. de Sere. in l. l. si ita scripto
ff. de con. e. dem^ostrat. c. 2. requiri de appellat
et notat in specie m^o Cephal^o conf. 438. n^o 45
lib. 4. ubi probat que la deusion relativa Saze
que en la disposicion referente se contiene a p^o p^o
la misma prima de substitution que en la disposi
cion a que se refiere. y ansi aviendo sido la compra
del^o p^o juro en primero lugar para Don Antonio
y en segundo para Don Pedro (la misma orden
de substitution se indube por el^o p^o testamento por
deferirse como se defiere al contenido en el
d^o p^o privilegio. y por que el^o p^o p^o p^o
y aunque en una cosa tan clara no era necesaria
30. mas confirmacion de d^o p^o para confundir
de este punto qualquier ymaginacion contraria
se debe considerar que si se entendiera que por las
palabras del^o p^o testamento el^o p^o juro que d^o p^o
solo al^o p^o Don Antonio. y alterada y mudada
la substitution del^o p^o p^o se seguia que

con la vida de Don Antonio se extinguia el suyo
 y que el dho Conde Don Alonso avia querido dar
 la segunda vida al Rey y quitarsela al dho
 Don Pedro su Siso y que es la cosa mas fuera
 de razon y de termino que puede aver priba
 a su Siso de la subcesion, no para darla a otro
 Siso sino al real patrimonio contra tex. in l.
 cum acutissimi C. de fidei commissis, ibi. no vides
 atur alienas subcesiones propria anteponen
 do contra naturalem Charitatem de qua per
 Divum Augustinum in c. qui sunt 17. q. 4. adn
 de quando una quita a su Siso la dazenda para
 darla a otro aunque sea a yglesia o Obapia
 Dize querat alium cui relinquat non Augustinum
 supra dictis constat de quan pro fundamentis
 la otra Clausula en que el dho Conde Don Alonso
 dispone que el dho Don Pedro su Siso no pueda ava
 de sus bienes por legitima ni en otra manera
 mas de lo que el le manda en el testamento
 porque como en el mismo testamento le manda
 el suyo por las dhas palabras relatiadas en que
 se lo manda a don Antonio por la forma del pre
 vilegio claro esta que aqui no se lo quita y aun
 que no se lo mandara a Don Pedro en el testam
 to fuera visto por esta clausula querer quitarselo
 y el sentido della es que Don P. no pueda pe
 dir mas de lo que supadice de las personas que le quita
 lo que le oviese dado, ni lo dirija a su se refue
 a lo donado en vida, ut est casus inter terminis
 in l. si quando ff. delegat. 1. aliquin vendem. f.
 al absurdo que queda apuntado de que si don
 P. quedava excludido de la segunda vida se

no dize
 alia clausula
 de p. m. p. m.
 a ver de sus bienes
 f.

31

consumia en el Real Patrimonio sing. Barlo ninguno
 de los hijos. - Alto qual se anade qual a clausula
 general de no poder nada por su legitima no se puede
 referir al suyo el qual en el mismo testamento
 Sabebat particularem determinationem en fauor
 de los Marques Don Pedro. l. doli clausula ff.
 de verbor oblig. l. legatorum petitio d. 1. ff. de
 legat. 2. C. cum dilecti de donationibus. quod ma
 gis sine dubio procedit, quando prioris dispositio
 nis fuerit correctio prout in presenti casu, ut pon
 derat Tiberius de ianua respons. 19. nu. 110. lb. 3
 item per verba generalia non fit relatio ad ius
 fidei commissi como es el dho dho suyo ex commu
 ni sententia Doctoris in l. qui Rom. d. duo fratres
 ff. de verbor obligat. de qua late agit ibi post
 alios Soanen junior ex nu. 37.
 y quando sin persuasio de una verdad tan clara se quise
 se dize que el dho Don Alonso oviera querido en
 el dho testamento alterar y mudar el adere
 de la subcesion dada en el dho privilegio y compra
 del suyo y quitarselo al dho Don Pedro laudada
 de la segunda vida no pudiera Sazerlo pagar
 como se advertio en los presupuestos del Siso el
 suyo sepuso en careca del dho Don Antonio y des
 pues en la del dho Don Pedro para que fuesse de
 ellos mismos y se lo compro para ellos, y para
 el dho vendi su Alz. y assis de la impusi
 cion y compra del suyo se adquirio al dho Don
 Pedro derecho irrevocable el qual no pudo alterar
 ni quitar el dho Conde Don Alonso. y staes
 comun opinion de Baldo. Angelo. Jmsta. y
 de otros muchos autores que afirmandola y

esta genets. Ma
 por referir a
 fute de su

esta p. f. u. u. u.
 m. u. d. p. o. i. s.

esta p. m. h. e.
 m. u. p. u. d. e. r. a. l.
 m. u. l. u.

32

esta p. m. u.
 m. u. p. u. d. e. r. a. l.

Uamanda la comun los de fere y sigue la decision
 de Gama. B. n. 1. in quibus locis concludunt que
 si el padre recibe una emphyte. para si y para su Siso
 no puede mudar ni alterar el d.º del Siso por
 esta opinion es de singulari. A. c. i. de subces-
 sione feudi, que en la concecion feudal de-
 termina que la fama de subcession con que el
 Padre recibe el feudo para los hijos sea de guar-
 dar aunque despues adene lo contrario y en
 tanto es verda que no puede hazer permutas
 al Siso en el d.º que aqui no por el prima con-
 trato que esto procede no solo disponiendo sed
 negociando ut eleganter resoluit Gama de
 cod. 1.º n.º 2.º lo que es mas de notari procede
 esta conclusion avn en caso que el Padre sin
 senalar ningun Siso hizo el pacto por si y por
 sus Sisos generalmente in hiis dominis legue-
 dan tan atadas las manos que no solo no
 puede disponer en favor de un extraño sino
 que tan poco puede eligir a un hijo o dexar
 los otros, ita ex Bart. ex commun. resoluta
 late C. 6. lib. 2.º. variorum. c. 1.º n.º 2.º. v.º. la
 tra conclusio y es la razon porque avn que
 alos hijos se les adquiere este d.º por Razon
 del contrato del Padre no se sigue que lo tiene
 del sino del señor con quien el padre Siso el pacto
 ut resoluit C. 6. in loco proximo citato. Gama
 in deus. 2.º 3.º n.º 7.º. En este caso no es neces-
 venir al a controuersia que ubi en de Bart. y
 Paulo in l. qui Rome §. flauio ff. de verb. y
 obligat si el que haze donacion avn con pacto
 que despues de sus dias buelua a otzo puede

Rebocar la donacion respecto del tercero que no laa
 aceptado porque como el Padre tiene legitima per-
 sona para aceptar por los hijos por lo mismo que
 si ambos lo aceptaran cessat illa disputatio, ut
 eleganter ex alijs resoluit dicta decisio Gama
 B. n. 2.º. yansi queda bien claro que no pudiera el
 Siso con Don Alonso prejudicar alos Marques
 Don P.º su Siso en este testamento avn que que-
 siera quanto mas que no lo quisso Sazer et ex
 defectu potestatis arguimus ad defectum volun-
 tatis. ex tex. glo. C. angelo in l. an inutilis
 ff. de acceptilationibus.

De que Resulta que la su 6.ª de los d.ºs Sisos
 Senederos del d.º Marques Don Pedro es muy
 llana alos d.ºs. 17 de 350625. m.º y m.º con
 los yntereses arazon de a. 14. salua. d.º

el d.º de don
 apenfilwpezo

